

등록번호	감사팀-80
등록일자	2025.01.07.
결재일자	2025.01.07.
공개구분	공개

★감사팀장	감사안전실장	사장
협조		

「직원의 영리 목적 겸업」 추가 제보에 따른 조사 결과

2025. 1.

감사안전실
(감사팀)

「직원의 영리 목적 겸업」 추가 제보에 따른 조사 결과

영리 목적의 겸업금지 위반으로 징계(감봉 3개월_2024. 10. 30. 징계의결) 처분받은 공사 직원이 여전히 영리 목적의 택배사업에 종사하고 있다는 제보(국민신문고_2024. 12. 11.)에 대하여 사실관계를 조사한 결과임.

※ 관련규정: 「취업규정」 제6조(성실의무) · 제11조(겸업금지)

I 조사 개요

□ 조사대상

소 속	직 급	성 명	생년월일	입사일	담당업무	비 고
☞☞☞☞☞☞☞☞	□□	★★★	19YY. M. N.	20AA. B. CC.	△△△△	

□ 조 사 자 : 감사팀 부장 ◇◇◇◇

□ 조사기간 : 2024. 12. 16. ~ 2025. 1. 6.

□ 중점 조사내용

○ 제보 내용에 대한 관련자들의 진술 및 사실여부 확인 등

II 조사 결과

□ 조사 결과

○ ★★★ □□은 2024. 10. 30.에 영리 목적의 겸업금지 위반으로 감봉 3개월 징계처분을 받았으나 추가 제보 내용에 대하여 감사팀에서 조사한 당시(2024. 12. 18.)에도 택배사업을 지속하고 있었음.

○ ★★★ □□은 징계 처분 이후에 즉시 택배사업을 종료하려 했으나,

택배회사와 체결한 계약을 일방적으로 중도 해지할 경우 위약금(약 1,600만원)이 발생하여 이를 해결하고자 긴급하게 아파트를 매도하려 하였으나, 처분되지 않아 부득이하게 택배사업을 현재까지 계속하고 있는 상황이라고 진술함.

Ⅲ 조치 의견

- (행위의 경중 및 판단) 공사 「인사규정」, 「징계양정 및 절차에 관한 내규」, 「취업규정」에 직무이외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하는 것을 징계사유로 규정하고 있음. ★★★ □□은 2024. 10. 30. 본 규정을 위반하여 감봉 3개월 징계중임에도 불구하고 즉시 택배사업을 종료하지 않고 조사받는 당일까지 영리 업무를 계속하였음. 비록 택배회사와 중도 계약해지에 따른 위약금(약 1,600만원) 마련이 어려워서 즉시 사업을 종료하지 못했다는 사정이 있었다고 할지라도 위와같은 행위에 과실이 없다고 할 수 없음.
- (결론) 위와 같은 ★★★ □□의 행위는 「공사 징계양정 및 절차에 관한 내규」 제3조(징계양정기준) [별표1] ‘8. 영리 업무 및 겸직 금지 의무 위반’에 해당되며 현재 동일한 건으로 감봉 3개월 징계 처분 중에 있다는 점과 중도 계약해지에 따른 위약금 사정이 있을지라도 즉시 택배사업을 종료하지 않고 조사받는 당일까지 영리 업무를 계속하고 있었다는 점 등을 고려하여 ♣♣♣♣♣♣♣♣♣ ★★★ □□에 대하여 “중징계” 처분이 타당하다고 사료됨.

Ⅳ 향후계획

- '25. 01. 10.限 : 조사 결과에 따른 징계의결 요구 및 처분
붙임: 관련자료 1식. 끝.